

ATTO DI PRECETTO

La **Banca di San Marino S.p.A.** con sede in Faetano, Repubblica di San Marino, Strada della Croce n. 39, C.F. 91007200404, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott.ssa Francesca Mularoni, cittadina sammarinese, nata a San Marino il 04.10.1971 residente in via Aurelio Saffi, 4 Borgo Maggiore (RSM) Codice ISS 21143, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro dall'Avv. Roberto Andreoni del Foro di Urbino, C.F. NDRRRT68E18G479O, pec: avvrobertoandreoni@puntopec.it, dall'Avv. Erica Catani del Foro di Pesaro, C. F. CTNRCE76S43L500L, pec ericacatani@pec.ordineavvocatipesaro.it, nonché dall'Avv. Rosaria Moroni del Foro di Macerata, C.F. MRNRSR61C64F517R, pec: avvrosariamoroni@cnfpec.it, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Macerata (MC), Borgo Sforzacosta n. 70, giusta procura apposta in calce al presente atto di precetto, dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il Fax n. 0549 977370 o pec: avvrobertoandreoni@puntopec.it

Premesso che

- con domanda per la dichiarazione di esecutorietà di titolo esecutivo sammarinese, ai sensi degli artt. 6 e 9 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato fra San Marino e l'Italia, la Banca di San Marino S.p.A. richiedeva al Tribunale Civile di Macerata, nel procedimento n. 2137/2018 R.G.V., che venisse dichiarata l'esecutorietà in Italia del contratto di mutuo ipotecario, stipulato a rogito Dott. Davide Zanotti, Notaio Pubblico nella Repubblica di San Marino Rep. 1774 del 5.12.2011, nei confronti della società **Mobilcom s.r.l., C.F. 93052830432 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Dogana (RSM), via Ranco Mauro n. 10;**
- con decreto emesso in data 5 ottobre 2018 nel procedimento n. 2137/2018 R.G.V., il Tribunale di Macerata, nella persona del Dott. Reale, ritenendo sussistenti le condizioni previste dagli artt. 6 e 9 della citata Convenzione, accoglieva la domanda di Banca di San Marino e per l'effetto dichiarava l'esecutorietà nel territorio della Repubblica Italiana dell'atto pubblico rogato dal Notaio Davide Zanotti di San Marino rep. 1774 del 5.12.2011;

- il decreto di accoglimento emesso nel procedimento n. 2137/2018 R.G.V. dal Tribunale di Macerata è stato munito di formula esecutiva in data 22 ottobre 2018 e veniva notificato, unitamente al mutuo ipotecario rogato dal Notaio Davide Zanotti di San Marino rep. 1774 del 5.12.2011, alla società Mobilcom in data 16 novembre 2018;
- la società Mobilcom s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* non ha provveduto ad oggi al pagamento della somma complessiva dovuta, pari ad **Euro 498.673,73** oltre interessi maturati e maturandi a partire dal 20.2.2015 sino al saldo effettivo; pertanto Banca di San Marino intende agire esecutivamente per il recupero del credito vantato.

Tutto quanto sopra premesso, Banca di San Marino S.p.a., come sopra rappresentata e difesa

INTIMA E FA PRECETTO

Alla società **Mobilcom s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Dogana (RSM), via Ranco Mauro n. 10**, di pagare, nel termine di dieci giorni dalla notificazione del presente atto, le seguenti somme:

- **€ 498.673,73 relativi al contratto di mutuo ipotecario n. 06/51/01338**

<i>Spese e compensi successivi:</i>	<u>spese</u>	<u>compensi</u>
Valori Bollati	€ 125,00	
Copie provvedimento	€ 23,26	
Spese di notifica	€ 50,00	
Atto di precetto		€ 540,00

RIEPILOGO

Compensi precetto	€ 540,00
R.F. 15%	€ 81,00
	€ 621,00
C.P.A. 4%	€ 24,84
	€ 645,84

I.V.A. 22 %	€ 142,08
	€ 787,92
Anticipazioni e spese	€ 198,26
Totale spese legali	€ 986,18
<u>Totale capitale</u>	<u>€ 498.673,73</u>
TOTALE	€ 499.659,91

Oltre agli interessi maturati e maturandi dal 20.2.2015 sino al saldo effettivo, alle spese di notifica del presente atto, alla tassa di registrazione del decreto di accoglimento ed alle spese successive occorrente come per legge.

Con avvertimento alla società Mobilcom s.r.l., che in difetto di pagamento delle somme precettate nel termine di 10 giorni dalla data di notificazione del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.

Si avverte altresì la società Mobilcom s.r.l. che potrà, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovra-indebitamento, concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo al medesimo un piano del consumatore.

Macerata, 13 ottobre 2020

Avv. Roberto Andreoni

Avv. Erica Catani

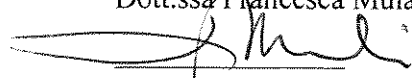
Avv. Francesca Moroni

Procura ad litem

Io sottoscritta, Dott.ssa **Francesca Mularoni**, cittadina sammarinese, nata a San Marino il 04.10.1971 residente in via Aurelio Saffi, 4 Borgo Maggiore (RSM) Codice ISS 21143, nella mia veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore di **BANCA DI SAN MARINO S.P.A.** con sede in Faetano (Repubblica di San Marino), Strada della Croce n.39, iscritta al Pubblico Registro delle Società presso il Tribunale della Repubblica di San Marino al n. 2430, codice fiscale e P.IVA n. 91007200404, coe SM476, delego a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente tra loro, Banca di San Marino S.p.A., nel procedimento di recupero del credito nei confronti della società Mobilcom s.r.l., C.F. 93052830432 in relazione al contratto di mutuo ipotecario, stipulato a rogito Dott. Davide Zanotti, Notaio Pubblico nella Repubblica di San Marino Rep. 1774 del 5.12.2011, gli Avv.ti Erica Catani (C. F. CTNRCE76S43L500L, pec ericacatani@pec.ordineavvocatipesaro.it), Roberto Andreoni (C.F. NDRRRT68E18G479O, pec avvrobertoandreoni@puntopec.it), Rosaria Moroni (C.F. MRNRSR61C64F517R, pec: avvrosariamoroni@cnfpec.it, conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di chiamare terzi in causa, transigere e conciliare, riscuotere somme, dare quietanza, rinunciare agli atti ed accettare l'altrui rinuncia nominare altri procuratori e farsi sostituire, eleggendo domicilio presso la medesima Avv. Rosaria Moroni con studio in Macerata (MC), Borgo Sforzacosta n. 70.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro, inoltre, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro infine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e del Reg. UE 679/2016, di avere ricevuto l'informativa di legge e che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso i terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e conseguentemente presto il mio consenso al loro trattamento, che avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche correlate alla finalità dell'incarico.

Dott.ssa Francesca Mularoni



Per autentica

Avv. Roberto Andreoni



1 Repubblica di San Marino
Tribunale Commissariale Civile e Penale

Visto ai notificati

Prot. N. 171/2020

San Marino, 25/11/2020

IL COMMISSARIO DELLA LEGGE

Avv. Giovanni Belluzzi

RELATA di NOTIFICA
Cronologico n°893

Io sottoscritto Uff. Giudiziario Laura Moroni, dichiaro di aver notificato copia di:
Prot. n° 171/2020, CIVILE ESTERO - Convenzione Italia-San Marino ATTO DI
PRECETTO DATATO 13/10/2020 A FIRMA DELL'AVV. ROBERTO ANDREONI
PER CONTO DI BANCA DI SAN MARINO SPA- PROCURA a: MOBILCOM
S.R.L. IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. TE P.T. - VIA RANCO MAURO N. 10
DOGANIA (RSM) mediante consegna fattane a mani di Avv. Marino Federico
Fattori quale domiciliatario del liquidatore sig. Ribichini Oscar tale qualificatosi
presso proprio studio il quale mi dichiara di essere incaricato a ricevere l'atto e
di curarne la consegna, in data 03/12/2020

San Marino,

- 3 DIC 2020



L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

